

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

VEJ nr 9921 af 15/10/2019 (Historisk)

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2020

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: 20195001213

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 9738 af 30/10/2020 - VEJ nr 9741 af 30/10/2020 - VEJ nr 9376 af 06/06/2024

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2020¹⁾

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Vejledningen finder således anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2020-niveau.

Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A eller B, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1963 eller senere efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962 efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år.

Tabel A og B anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A og B, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel B og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel B og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den

årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 2,56 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2014 til 2018. For årene 2014 til 2018 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,04 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2016 til 2020.

Arbejdstilsynet, den 15. oktober 2019

SØREN KRYHLMAND

/ Sofie Bisbjerg

- ¹⁾ Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	42,388	30	23,796
6	41,601	31	23,101
7	40,818	32	22,411
8	40,038	33	21,724
9	39,262	34	21,042
10	38,490	35	20,364
11	37,721	36	19,690
12	36,955	37	19,020
13	36,193	38	18,355
14	35,434	39	17,694
15	34,679	40	17,037
16	33,928	41	16,385
17	33,180	42	15,737
18	32,436	43	15,094
19	31,695	44	14,455
20	30,958	45	13,821
21	30,225	46	13,191
22	29,495	47	12,565
23	28,769	48	11,944
24	28,047	49	11,327
25	27,329	50	10,714
26	26,615	51	10,106
27	25,904	52	9,501
28	25,197	53	8,901
29	24,495	54	8,303
		55	7,710
		56	7,119
		57	6,531
		58	5,944

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder	

57	5,977
58	5,387
59	4,799
60	4,211
61	3,623
62	3,034
63	2,442
64	1,846

Tabel C: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,776	4,413	5,053	5,694	6,338
19	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,776	4,413	5,052	5,693	6,337
20	0,624	1,250	1,878	2,508	3,141	3,775	4,412	5,051	5,692	6,335
21	0,624	1,249	1,878	2,508	3,140	3,775	4,411	5,050	5,691	6,334
22	0,624	1,249	1,877	2,508	3,140	3,774	4,411	5,049	5,690	6,332
23	0,624	1,249	1,877	2,507	3,140	3,774	4,410	5,048	5,688	6,331
24	0,624	1,249	1,877	2,507	3,139	3,773	4,409	5,047	5,687	6,329
25	0,624	1,249	1,877	2,507	3,139	3,773	4,408	5,046	5,685	6,327
26	0,624	1,249	1,877	2,507	3,138	3,772	4,407	5,045	5,684	6,324
27	0,624	1,249	1,877	2,506	3,138	3,771	4,406	5,043	5,682	6,322
28	0,624	1,249	1,877	2,506	3,137	3,770	4,405	5,041	5,680	6,319
29	0,624	1,249	1,876	2,506	3,137	3,769	4,404	5,040	5,677	6,316
30	0,623	1,249	1,876	2,505	3,136	3,768	4,402	5,038	5,675	6,313
31	0,623	1,249	1,876	2,505	3,135	3,767	4,401	5,036	5,672	6,309
32	0,623	1,249	1,876	2,504	3,134	3,766	4,399	5,033	5,669	6,306
33	0,623	1,249	1,875	2,504	3,133	3,765	4,397	5,031	5,666	6,301
34	0,623	1,248	1,875	2,503	3,133	3,763	4,395	5,028	5,662	6,297
35	0,623	1,248	1,875	2,502	3,131	3,762	4,393	5,025	5,658	6,292
36	0,623	1,248	1,874	2,502	3,130	3,760	4,391	5,022	5,654	6,287
37	0,623	1,248	1,874	2,501	3,129	3,758	4,388	5,019	5,649	6,281
38	0,623	1,248	1,873	2,500	3,128	3,756	4,385	5,015	5,644	6,274
39	0,623	1,248	1,873	2,499	3,126	3,754	4,382	5,011	5,639	6,267
40	0,623	1,247	1,872	2,498	3,125	3,752	4,379	5,006	5,633	6,260
41	0,623	1,247	1,872	2,497	3,123	3,749	4,375	5,001	5,626	6,251
42	0,623	1,247	1,871	2,496	3,121	3,746	4,371	4,996	5,619	6,242

43	0,623	1,246	1,870	2,495	3,119	3,743	4,367	4,990	5,612	6,232
44	0,623	1,246	1,870	2,493	3,117	3,740	4,362	4,983	5,603	6,222
45	0,623	1,246	1,869	2,492	3,114	3,736	4,357	4,976	5,594	6,210
46	0,623	1,245	1,868	2,490	3,112	3,732	4,351	4,969	5,584	6,197
47	0,623	1,245	1,867	2,488	3,109	3,728	4,345	4,960	5,573	6,183
48	0,622	1,245	1,866	2,486	3,105	3,723	4,338	4,951	5,562	6,168
49	0,622	1,244	1,865	2,484	3,102	3,718	4,331	4,941	5,549	6,152
50	0,622	1,243	1,863	2,482	3,098	3,712	4,323	4,931	5,535	6,134
51	0,622	1,243	1,862	2,479	3,094	3,706	4,314	4,919	5,520	6,115
52	0,622	1,242	1,861	2,476	3,089	3,699	4,305	4,906	5,503	6,094
53	0,622	1,242	1,859	2,473	3,085	3,692	4,295	4,893	5,485	6,071
54	0,622	1,241	1,857	2,470	3,079	3,684	4,284	4,878	5,466	6,046
55	0,621	1,240	1,855	2,466	3,073	3,675	4,272	4,861	5,444	6,020
56	0,621	1,239	1,853	2,462	3,067	3,666	4,258	4,844	5,422	5,991
57	0,621	1,238	1,851	2,458	3,060	3,656	4,244	4,825	5,397	5,959
58	0,621	1,237	1,848	2,454	3,053	3,645	4,229	4,804	5,370	
59	0,620	1,236	1,845	2,448	3,044	3,632	4,212	4,781		
60	0,620	1,234	1,842	2,443	3,036	3,619	4,193			
61	0,620	1,233	1,839	2,437	3,026	3,605				
62	0,619	1,232	1,835	2,430	3,015					
63	0,619	1,230	1,832	2,423						
64	0,619	1,228	1,827							
65	0,618	1,226								